신·구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 고시는 「초·중등교육법」 제20조의2 및 「초·중등교육법 시행령」 제40조의3에서 학교의 장과 교원에게 부여한 학생생활지도 권한의 범위 및 방식 등에 관한 기준을 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ---------- 제20조의2, 제20조의4부터 제20조의7---------- 권한과 책무에 따라 「초·중등교육법 시행령」(이하 "시행령"이라 한다.) 제40조의3제3항에 따른 학생생활지도---.
제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제2조(정의) ----------.
1. "학생"이란 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교에 재학 중인 사람을 말한다.	1. -------- 「초·중등교육법」(이하 "법"이라 한다.) 제2조----------.
2. ~ 7. (생 략)	2. ~ 7. (현행과 같음)
8. "훈육"이란 학교의 장과 교원이 지시, 제지, 분리, 소지 물품 조사, 물품 분리보관 등을 통해 학생의 행동을 중재하는 지도 행위를 말한다.	8. ---------- 제지 ----------.
9.·10. (생 략)	9.·10. (현행과 같음)
<신 설>	11. "개별학생교육지원"이란 법 제20조의4제1항에 따른 학교의 장과 교원의 학생 지도 행위를 말한다.
제4조(수업 중 휴대전화 사용) 학생은 수업 중에 휴대전화를 사용해서는 안 된다. 다만, 교육목적의 사용, 긴급한 상황 대응 등을 위하여 사전에 학교의 장과 교원이 허용하는 경우에는 휴대전화를 사용할 수 있다.	<삭 제>
제8조(그 밖의 분야) 학교의 장과 교원은 제5조부터 제7조까지에서 규정한 사항 외에 다음 각 호의 사항에 대해 학생을 지도할 수 있다.	제8조(그 밖의 분야) ----------.
1. ~ 3. (생 략)	1. ~ 3. (현행과 같음)
<신 설>	4. 휴대전화 등 스마트기기(이하 "스마트기기"라 한다.)의 올바른 사용에 관한 사항
4. (생 략)	5. (현행 제4호와 같음)
제9조(조언) ①·② (생 략)	제9조(조언) ①·② (현행과 같음)
③ 학교의 장과 교원은 학생의 문제 개선을 위하여 전문가의 검사·상담·치료를 보호자에게 권고할 수 있다.	<삭 제>
제11조(주의) ① (생 략)	제11조(주의) ① (현행과 같음)
② 학교의 장과 교원은 수업 중 휴대전화를 사용하거나 그 밖에 수업에 부적합한 물품을 사용하는 학생에게 주의를 줄 수 있다.	② ---------- 스마트기기---------- 경우 학생에게 주의를 주어 스마트기기 또는 물품의 사용을 제한할 ---. 다만, 법 제20조의5제1항 단서에 해당하는 경우는
<단서 신설>	

	제외한다.
③·④ (생 략)	③·④ (현행과 같음)
제12조(훈육) ① ~ ③ (생 략)	제12조(훈육) ① ~ ③ (현행과 같음)
④ 학교의 장과 교원은 자신 또는 타인의 생명·신체에 위해를 끼치거나 재산에 중대한 손해를 끼칠 우려가 있는 긴급한 경우 학생의 행위를 물리적으로 제지할 수 있다. 이 경우 학교의 장과 교원은 교직원에게 도움을 요청하거나 주변 학생에게 신고를 요청할 수 있다.	<삭 제>
⑤ 제4항에 따른 물리적 제지가 있는 경우, 해당 교원은 이를 학교의 장에게 지체 없이 보고해야 하며, 학교의 장은 그 사실을 보호자에게 신속히 알려야 한다.	<삭 제>
⑥ 학교의 장과 교원은 학생이 교육활동을 방해하여 다른 학생들의 학습권 보호가 필요하다고 판단하는 경우, 다음 각 호의 방법에 따라 해당 학생을 분리할 수 있다. 다만, 제3호 및 제4호에 따른 분리 장소·시간 및 학습 지원 방법 등의 세부사항은 학칙으로 정한다.	<삭 제>
1. 수업시간 중 교실 내 다른 좌	

석으로의 이동	
2. 수업시간 중 교실 내 지정된 위치로의 분리(실외 교육활동 시 학습집단으로부터의 분리를 포함한다)	
3. 수업시간 중 교실 밖 지정된 장소로의 분리	
4. 정규수업 외의 시간에 특정 장소로의 분리	
⑦ 학교의 장은 제6항제3호 및 제4호에 따른 분리를 거부하거나 1일 2회 이상 분리를 실시하였음에도 학생이 지속적으로 교육활동을 방해하여 다른 학생들의 학습권 보호가 필요하다고 판단하는 경우, 보호자에게 학생인계를 요청하여 가정학습을 하게 할 수 있다.	<삭 제>
⑧ (생 략)	④ (현행 제8항과 같음)
⑨ 학교의 장과 교원은 학칙으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 물품을 학생으로부터 분리하여 보관할 수 있다.	⑤ ---------- 분리·보관하여 사용·소지를 제한------.
1. ~ 3. (생 략)	1. ~ 3. (현행과 같음)
<신 설>	4. 법 제20조의5제3항에 따른 스마트 기기 유형에 해당하는 물품
4. 그 밖에 학칙으로 정하여 소	5. ---------- 사

지·사용을 금지한 물품	용·소지를 ------
⑩ 교원은 제6항제3호·제4호 및 제9항에 따라 생활지도를 한 경우 지도의 일시 및 경위 등을 학교의 장에게 보고해야 하며, 학교의 장은 그 사실을 보호자에게 알려야 한다.	⑥ ----- 제5항---------- ---------- ---------- ----------.
⑪ 「초·중등교육법 시행령」 제36조의5에 따른 학급담당교원은 학생 및 학부모의 의견을 들어 학급의 생활지도에 관한 세부 사항을 법령과 학칙의 범위에서 학급생활규정으로 정하여 시행할 수 있다. 다만, 특수교육대상자가 배치된 학급에서는 보호자 또는 특수교육교원의 의견을 듣고 이를 반영할 수 있다.	⑦ 시행령 제36조의5---------- ---------- ---------- ----------. --------- ---------- ----------.
제16조(생활지도 불응시 조치) ① 학교의 장은 학생 또는 보호자가 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동을 방해하는 경우, 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제15조에 따른 교육활동 침해 행위로 보아 이에 대한 조치를 취할 수 있다.	제16조(불응시 조치) ① ---------- 교원의 정당한 생활지도 및 개별학생교육지원 ---------- 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제19조---------- ------.
② 교원은 지속적인 생활지도에	② ---------- 생활지도 및 개별

불응하는 학생에 대하여 학교의 장에게 징계를 요청할 수 있다.	학생교육지원---------- ----------.
제17조(이의제기) ① 학생 또는 보호자는 학교의 장과 교원의 생활지도가 부당하다고 판단하는 경우 학교의 장에게 14일 이내에 이의를 제기할 수 있다.	제17조(이의제기) ① ---------- ---------- 생활지도 및 개별학생교육지원이 --------- ---------- -------.
② (생 략)	② (현행과 같음)
<신 설>	제19조(개별학생교육지원) ① 시행령 제40조의4제2항제2호 및 제3호에 따른 개별학생교육지원의 장소·시간 및 학습지원 방법 등 세부사항은 학칙으로 정한다. ② 법 제20조의4제4항에 따라 보호자에게 학생 인계를 요청하여 가정학습을 하게 한 경우에는 출석으로 인정한다.
제19조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따른 이 고시의 재검토기한은 2023년 9월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 8월 31일까지를 말한다)으로 한다.	제20조(재검토기한) ---------- ---------- ---------- ------- 2026년 3월 1일-------- ---------- 2월 28일----------.

부 칙	제1조(시행일) 이 고시는 2026년 3월 1일부터 시행한다. 제2조(학칙에 관한 특례) 고시 제8조제5호, 제12조제5항, 제18조, 제19조 및 법 제20조의5제3항에 따라 학칙으로 정하도록 위임한 사항이 학칙에 반영되지 않은 경우, 한시적으로 학교의 장이 정하는 바에 따라 시행할 수 있다. 다만, 학교의 장은 2026년 8월 31일까지 이 고시에서 위임한 사항을 학칙으로 정하여야 한다.